

Foire aux questions relative à l'encaissement et au recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires

Question 1 : Que se passe-t-il en l'absence de paiement d'une amende ou d'un forfait de post-stationnement ?

Votre amende ou votre forfait post-stationnement sera majorée

En l'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de 45 jours (ou de 60 jours en cas de règlement par internet notamment) ou du forfait de post-stationnement dans le délai de trois mois, vous recevrez un avis d'amende forfaitaire majorée ou un avertissement de forfait de post-stationnement majoré.

Vous ferez l'objet de poursuites contentieuses

En l'absence de paiement dans les meilleurs délais de l'amende forfaitaire majorée, de l'amende prononcée par un tribunal ou du forfait de post-stationnement majoré, le comptable public exercera des poursuites pour obtenir le règlement des sommes dues. Ces poursuites peuvent générer des frais supplémentaires à votre charge.

Les principales poursuites susceptibles d'être exercées par le comptable public sont les suivantes :

- la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) de vos comptes bancaires, de votre salaire, de votre contrat d'assurance-vie ou de votre pension de retraite ;
- saisie et vente de vos biens meubles ou immeubles par un huissier des finances publiques ;
- blocage du certificat d'immatriculation en préfecture (ex carte grise) du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Ce blocage empêchera la vente du véhicule.

Si des poursuites ont été exercées, vous pourrez en obtenir une mainlevée totale ou partielle en vous acquittant des sommes dues auprès du Trésor Public.

Que faire en cas de difficultés financières ?

En cas de paiement dans les 30 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée ou de l'avertissement de forfait de post-stationnement majoré, vous bénéficiez d'une diminution de 20 % de l'amende ou du forfait de post-stationnement majoré.

En cas de difficultés financières vous empêchant de régler la totalité de l'amende ou du forfait de post-stationnement majoré, vous pouvez formuler une demande de délai de paiement auprès du comptable public dont l'adresse est mentionnée sur l'avis reçu. Si ce délai de paiement vous est accordé, il devra être respecté, à défaut de quoi des poursuites pourront être mises en œuvre.

Le cas échéant, vous pourrez également solliciter à titre exceptionnel une demande de remise gracieuse totale ou partielle de la majoration appliquée.

Question 2 : Comment savoir si mon amende a été relevée par radar ou par procès-verbal électronique ?

Amende relevée par radar

2 cas sont possibles :

- l'avis reçu à votre domicile concerne une amende forfaitaire et les 2 premiers chiffres du numéro de l'avis de contravention figurant en haut à gauche **sont** 33, 34, 35, 36, 37, 40 ou 41 ;
- l'avis d'amende forfaitaire majorée reçu est accompagné d'une notice de paiement et d'un formulaire de réclamation.

Amende relevée par procès-verbal électronique

2 cas sont possibles :

- l'avis reçu à votre domicile concerne une amende forfaitaire et les 2 premiers chiffres du numéro de l'avis de contravention figurant en haut à gauche **sont différents** de 33, 34, 35, 36, 37, 40 ou 41 ;
- l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui fait suite à un avis d'amende forfaitaire envoyé à votre domicile, est composé d'un seul feuillet.

Question 3 : Comment retrouver le comptable émetteur d'un acte de poursuite en vue du recouvrement d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire ?

Vous pouvez trouver le comptable émetteur en consultant le bloc « expéditeur » de l'acte de poursuite.

Si vous ne disposez pas de votre avis et que le rappel fait suite au blocage de votre compte bancaire ou de votre salaire, votre banque ou votre employeur connaît la trésorerie émettrice.

Si vous ne parvenez à identifier la trésorerie concernée, vous trouverez ci-dessous les règles de compétences des trésoreries en charge du recouvrement des amendes et des FPSM :

1. Les décisions de justice (jugements du tribunal de police, arrêts correctionnels etc.) sont recouvrées par le comptable du département dans lequel la décision a été émise.
2. Les amendes forfaitaires majorées contraventionnelles issues d'un contrôle automatisé (par exemple radar automatique) sont recouvrées par le trésorerie du contrôle automatisé dans le département d'Ille-et-Vilaine (35). Vous devrez donc contacter la trésorerie du contrôle automatisée sise à Rennes.
3. Les autres amendes forfaitaires majorées contraventionnelles sont recouvrées par les comptables du département dans lequel a eu lieu l'infraction.

4. Les amendes forfaitaires majorées délictuelles sont recouvrées par le comptable public de votre lieu d'habitation au moment de la commission des faits.

5. Les amendes forfaitaires majorées de non désignation sont recouvrées par le comptable public du lieu dans lequel votre entreprise est basée. 6. Les forfaits de post-stationnement majorés sont recouvrés par le comptable public de votre lieu d'habitation au moment du stationnement.
